نيّةٍ على الأظهر وصُحّح خلافه او بقول ولو هزْلا في الظاهر لا
الباطن لا بقول محتمل بلا نيّة كأعدتُّ الحِلّ او رفعتُ التحريم ولا
بفعل دونها كوطء ولا صداق وان استمرّ وانقضت لحقها طلاقُه
على الأصحّ ولا ان لم يُعلم دخول وان تصادقا على الوطء قبل
الطلاق وأُخذا بإقرارهما كدعواه لها بعدها ان تماديا على التصديق
على الأصوب وللمصدّقة النفقةُ ولا تُطلَّق لحقّها في الوطء وله
جبرُها على تجديد عقد بربع دينار ولا ان اقرّ به فقط في زيارة
بخلاف البناء وفي ابطالها ان لم تُنجَّز كغدٍ او الآنَ فقط تاويلان ولا
ان قال من يغيب ان دخلتُ فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسَها او
زوجَها بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول ان فعله زوجي فقد
فارقته وصحّت رجعته ان قامت بيّنة على إقراره او تصرّفه ومبيته
فيها او قالت حضتُ ثالثة وأقام بيّنةً على قولها قبله بما يكذّبها
او اشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت او ولدت لدون
ستّة أشهر ورُدّت برجعته ولم تحرم على الثاني وان لم تعلم بها
حتّى انقضت وتزوّجت او وطئ الأمةَ سيّدٌ فكالوليّين والرجعيّةُ
كالزوجة الا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها
وصُدّقت في انقضاء عدّة القُرْء والوضع بلا يمين ما امكن وسُئل
النساء ولا يُفيد تكذيبُها نفسَها ولا أنّها رأت أوّلَ الدم وانقطع ولا
رؤيةُ النساء لها ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض الا واحدةً
فإن كانت غير مُرضِع ومريضةٍ لم تُصدَّق الا ان كانت تُظهره
وحلفت في كالستّة لا كالأربعة وعشرٍ ونُدب الإشهاد وأصابت من
منعته له وشهادةُ السيد كالعدم والمتعةُ على قدر حاله بعد
العدّة للرجعيّة او ورثتها ككلّ مطلَّقة في نكاح لازم لا في

فسخ